



OPINIÃO

Nova tributação de dividendos inaugura frente de disputas judiciais

[Ariel Cunha](#)

18 de janeiro de 2026, 13h15

Tributário

Desde 1996, o Brasil adota a opção de não tributar, pelo imposto de renda, os dividendos distribuídos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. A isenção, introduzida pela Lei nº 9.249, refletiu uma escolha clara de política tributária: concentrar a incidência do imposto sobre o lucro no nível da empresa, com alíquotas mais elevadas, evitando a dupla tributação na distribuição e reduzindo incentivos à distribuição disfarçada de lucros, além de simplificar a atividade fiscalizatória.

Ao longo de quase três décadas, esse modelo moldou decisões empresariais, estruturas societárias, políticas de investimento e estratégias de remuneração do capital, criando um ambiente de previsibilidade jurídica que passou a integrar o próprio cálculo econômico de empresas e investidores.

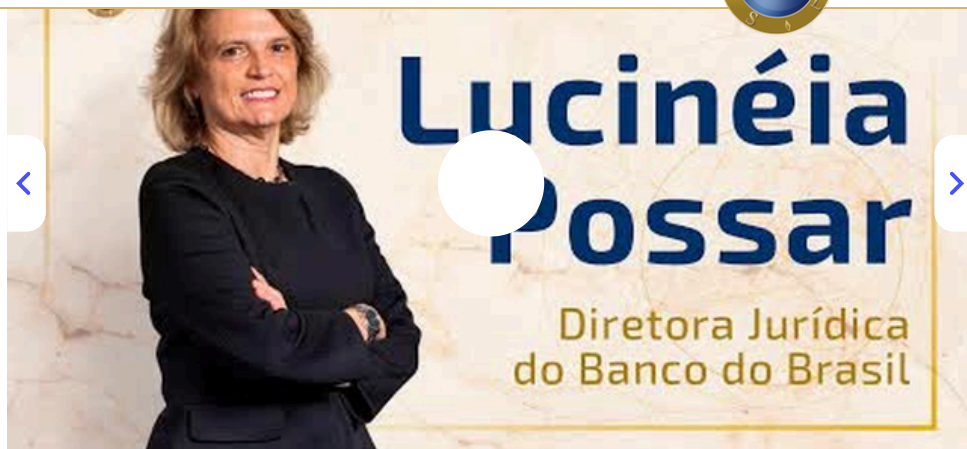
Esse cenário começa a se alterar com a edição da Lei nº 15.270/2025, publicada em 27 de novembro de 2025, que, focada em alcançar altas rendas, instituiu uma tributação mínima para pessoas físicas que auferem a partir de R\$ 600 mil por ano. E, como meio para isso ocorrer, foi prevista a tributação de dividendos.

Como funcionará a tributação de dividendos

Assim, a partir de 2026, dividendos pagos a pessoas físicas estarão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), à alíquota de 10%, sempre que o total mensal recebido de uma mesma fonte pagadora superar R\$ 50 mil. Tecnicamente, funcionará como uma antecipação, de modo que, se a pessoa física auferir menos de R\$ 600 mil por ano, será possível sua restituição. Do contrário, a retenção será considerada como uma dedução em sua declaração de ajuste do ano seguinte.

[APOIO](#)





A nova disciplina, contudo, contém dispositivos que levantam questionamentos jurídicos relevantes e tendem a inaugurar uma nova frente de disputas no contencioso tributário.

Um dos pontos mais sensíveis é a necessidade de que, como condição para afastar a incidência do IRRF, a aprovação societária da distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2025 tenha ocorrido até 31 de dezembro do mesmo ano. A regra entra em choque direto com a legislação societária, que estabelece que a assembleia geral ordinária destinada à aprovação das contas, das demonstrações financeiras e da destinação dos resultados deve ser realizada até 30 de abril do exercício seguinte (no caso, 2026) — prazo concebido justamente para assegurar o devido processo contábil e a adequada governança das informações societárias.

Ao impor um marco temporal incompatível com esse regime, a lei cria, na prática, uma condição de impossível cumprimento. Até 31 de dezembro, o exercício social sequer se encerrou, o que tornaria necessária a aprovação de resultados ainda não apurados de forma definitiva, com base em estimativas não auditadas, incompletas e potencialmente imprecisas. A exigência compromete a segurança jurídica e afronta parâmetros mínimos de razoabilidade.

Spacca



Irretroatividade tributária

Além disso, há um possível conflito com a vedação constitucional à irretroatividade tributária. Embora a Lei nº 15.270/2025 pretenda resguardar períodos anteriores, ela esvazia o conteúdo material dessa proteção ao permitir a tributação de lucros formados até 2025 em razão exclusiva do descumprimento de uma condição criada posteriormente — e inexecutável à luz do ordenamento societário.

Outro aspecto controverso reside na definição da base de cálculo do imposto. Pela sistemática adotada, uma vez ultrapassado o limite mensal de R\$ 50 mil, a alíquota de 10% incide sobre a totalidade dos dividendos distribuídos, e não apenas sobre a parcela excedente —

relativo a uma quantia que apenas no ano seguinte será restituída.

Esse modelo se afasta da estrutura constitucional típica do imposto de renda, que pressupõe progressividade e tributação marginal, incidindo apenas sobre o acréscimo que supera determinado patamar. A regra pode gerar distorções relevantes e tratamentos desiguais entre contribuintes em situações econômicas equivalentes, abrindo espaço para questionamentos à luz do princípio da isonomia, inclusive conforme recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 1.174 de repercussão geral, que estabeleceu a aplicação de uma tributação progressiva de pessoa física, em vez de uma alíquota fixa e superior.

Empresas do Simples Nacional

Também merece atenção a aplicação da nova tributação às empresas optantes pelo Simples Nacional. A Constituição reserva à lei complementar a disciplina desse regime, atualmente regulado pela Lei Complementar nº 123/2006, que prevê regras próprias para a tributação dos lucros distribuídos, assegurando a isenção dos dividendos. A criação de nova incidência por meio de lei ordinária — como ocorre com a Lei nº 15.270/2025 — pode ser questionada por violação à reserva de lei complementar, além de tensionar a lógica de simplificação que fundamenta o regime.

A judicialização já começou. No apagar do ano de 2025, o ministro do STF Nunes Marques já proferiu decisão, em caráter liminar, prorrogando ao menos para 31 de janeiro de 2026 o prazo para aprovar dividendos sem a incidência do IRRF, dada a brevidade do tempo dado aos contribuintes desde a publicação da Lei nº 15.270/2025. Esse prazo e as demais discussões aqui tratadas ainda serão devidamente apreciadas pelo STF, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.912, 7.914 e 7.917, evidenciando a relevância do tema.

Diante desse quadro, a reintrodução da tributação de dividendos, após quase 30 anos de isenção, tende menos a encerrar um debate histórico e mais a inaugurar um novo ciclo de controvérsias judiciais. O alcance efetivo da Lei nº 15.270/2025 dependerá, em grande medida, da interpretação que vier a ser consolidada pelos tribunais acerca dos limites constitucionais e legais da nova disciplina.

Ariel Cunha

é advogado associado do KLA Advogados, em São Paulo. Pós-graduado em Direito Tributário pela FGV (Fundação Getulio Vargas), graduado em Direito pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e graduado em Ciências Contábeis pela Fipecafi.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **tributação de dividendos**



Leia também



OPINIÃO
Tributação dos lucros e dividendos: sobre o novo modelo tributário



OPINIÃO
Impossibilidade jurídica de antecipar a aprovação de dividendos



OPINIÃO
Lei 15.270 ignora a arquitetura constitucional do Simples Nacional



OPINIÃO
Tributação sobre dividendos e redução da desigualdade



OPINIÃO
Tributação de dividendo: alternativas ao novo peso sobre empresário



OPINIÃO
Carf reacende debate sobre tributação na distribuição de dividendos



segunda-feira
 19 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
 Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br



